

콘텐츠 이용 계약서

구독형 (Subscription Model) | 단단국어 브레인문해원

공급사 (갑)	단단국어 (브레인문해원)
계약자 (을)	
학 원 명	
계약 유형	구독형 — 콘텐츠 이용 계약 (브랜드 미사용)
계약 시작일	20 년 월 일
작 성 일	20 년 월 일

* 계약 시작일은 계약 체결일로부터 30일 이내가 원칙이며, 본사와 협의하여 조정할 수 있습니다.

본 계약서는 가맹사업법상 가맹계약이 아닌 독립적인 콘텐츠 이용 계약이며, 브레인문해원 브랜드는 사용되지 않습니다.

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 계약은 단단국어(브레인문해원, 이하 '갑')가 계약자(이하 '을')에게 브레인문해력 및 고래도서관 콘텐츠의 이용권을 부여하고, 을은 이에 따른 이용료를 납부함을 목적으로 한다. 본 계약은 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률상 가맹계약이 아닌 독립적인 콘텐츠 이용 계약임을 양 당사자가 확인한다.

제2조 (정의)

- "고래도서관 콘텐츠"란 갑이 제공하는 고래도서관 프로그램 전체를 의미한다.
- "브레인문해력 콘텐츠"란 갑이 제공하는 브레인문해력 프로그램 2개 시리즈를 의미하며 별도 협의 후 본사 판단에 의해서만 제공 가능하다.
* 월 30만원 / 연 360만원, 부가세 별도
- "이용료"란 콘텐츠 이용의 대가로 갑에게 납부하는 금액을 의미한다.
- "교재"란 갑이 공급하는 문해력 교재 세트 및 교과 창작 도서를 의미한다.

제3조 (계약의 성격)

- ①. 본 계약은 을이 자신의 학원 명칭 및 브랜드를 유지한 채 갑의 콘텐츠만 이용하는 구조로 운영된다.
- ②. 을은 본 계약을 통해 브레인문해원 브랜드 사용권을 취득하지 아니한다.

제2장 계약자 정보

제4조 (을의 기본 정보)

학 원 명		사업자번호	
원 장 명		연 락 처	
주민번호	-	생 년 월 일	
학원 주소			
등기상 거주지			

제3장 이용료 및 비용 구조

제5조 (이용료)

- ①. 이용료 구조는 아래와 같다.

구분	고래도서관	브레인문해력	연 합산 이용료
상품	연 3,600,000원(부가세 별도)	별도 문의	연 3,600,000원(부가세 별도)

- ②. 이용료는 연간 일시납으로 납부하며, 계약 시작일로부터 7일 이내에 갑이 전달하는 결제 링크를 통해 납부한다. 카드 결제 가능하며, 카드 결제 수수료는 을이 부담한다.
- ③. 갱신 계약 시 이용료는 갱신 계약 체결일로부터 7일 이내에 납부한다.

제6조 (인원 기준 및 추가 이용료)

- ①. 기본 이용료는 최대 20명 기준으로 적용한다.

구분	금액	비고
기본 이용료	20명 기준	인당 15,000원 (부가세 별도)
20명 초과 시 추가 이용료	1인당 월 20,000원(부가세 별도)	매월 말일 등록 학생 기준 / 익월 1일 별도 청구

- ②. 추가 이용료가 청구일로부터 30일 이상 미납된 경우, 갑은 을의 콘텐츠 이용을 중단할 수 있다.

제7조 (도입비 면제 조건)

- ①. 을은 도입비 금 3,000,000원(부가세 별도)을 면제받는다. 단, 아래 조건을 충족하여야 한다.
- 가. 갑이 제공하는 본사 교육 또는 온라인 교육 120분 과정을 수료하여야 한다.
- 나. 수료 기한 : 계약 시작일로부터 30일 이내
- ②. 기한 내 미수료 시 도입비 면제 혜택은 취소되며, 을은 수료 기한 만료일로부터 7일 이내에 도입비 금 3,000,000원(부가세 별도)을 납부하여야 한다.

제8조 (교재비)

- ①. 교재는 을이 필요에 따라 갑에게 별도 주문하며, 단가는 아래와 같다.

교재 종류	단가 (권당)	비고
문해력 교재 세트	14,000원	부가세 별도
교과 창작 도서	24,000원	부가세 별도

- ②. 교재비는 주문 후 7일 이내에 갑이 전달하는 별도 결제 링크를 통해 결제하여야 하며, 결제 확인 후 발송된다.
기한 내 미결제 시 주문은 자동 취소된다.
- ③. 교재 주문은 필요 시점 기준 최소 14일 전에 주문하여야 하며, 예비 등록자를 위한 여유분을 함께 주문할 것을 권장한다.
- ④. 필요 시점 14일 이전에 주문하지 않은 경우 해당 시점까지의 배송을 갑이 보장하지 아니한다.
- ⑤. 반품은 미개봉 상품에 한하며, 수령일로부터 7일 이내에 한한다.

제4장 계약 기간 및 갱신

제9조 (계약 기간)

- ①. 본 계약의 유효 기간은 계약 시작일로부터 1년으로 한다.
- ②. 계약 만료 후 갱신을 원하는 경우 갑·을이 별도 갱신 계약을 체결한다. 자동 갱신은 적용되지 아니한다.
- ③. 갑이 갱신을 거부하는 경우 계약 만료 30일 전까지 을에게 서면으로 통보하여야 한다.
- ④. 갱신 계약 체결 시 브레인문해력 콘텐츠 제공 여부는 제11조에 따른다.

계약 시작일	20 년 월 일	계약 만료일	20 년 월 일
--------	-------------------	--------	-------------------

제5장 브레인문해력 콘텐츠 제공 조건

제10조 (최초 1년 제공)

- ①. 최초 계약 기간(1년) 동안 브레인문해력 2개 시리즈를 제공한다.
- ②. 1년 제공은 고래도서관 이용료 납부를 조건으로 한다.

제11조 (브레인문해력 제공 중단 조건)

- ①. 갑은 아래 각 호의 사유 발생 시 브레인문해력 콘텐츠 제공을 중단할 수 있다.
 - 가. 을의 학원 주소지 기준 반경 1km 이내(직선거리)에 브레인문해원 운영센터가 입점하거나, 갑과 운영센터 간 계약 체결로 입점이 확정된 경우
 - 나. 갱신 계약 미체결 시
- ②. 브레인문해력 제공 중단 시 갑은 중단 예정일 60일 전까지 을에게 서면으로 통보한다.
- ③. 브레인문해력 제공이 중단되는 경우에도 고래도서관 콘텐츠는 계약 만료일까지 정상 제공된다.
- ④. 브레인문해력 이용료를 이미 납부한 경우(2년차 이후 해당), 실제 서비스 중단일 기준으로 잔여 이용료를 일할 계산하여 환불한다.

제12조 (갱신 계약 시 브레인문해력)

- ①. 갱신 계약 시 브레인문해력 이용료 연 3,600,000원(부가세 별도)이 자동 추가되어 연 7,200,000원으로 청구된다.
- ②. 단, 갱신 시점에 을의 학원 반경 1km 이내 브레인문해원 운영센터 입점이 예정된 경우 브레인문해력은 제공되지 아니한다.

제6장 중도 해지 및 위약금

제13조 (중도 해지 및 위약금)

- ①. 을이 계약 기간 중 중도 해지를 요청하는 경우, 을의 이용료 잔여분 환불 청구권에 대하여 갑은 아래의 위약금 채권으로 상계한다.

위약금 항목	산정 기준	비고
면제 도입비	3,000,000원	도입비 면제 조건 수료 시 해당
브레인문해력 이용료	월 300,000원 × 무료 이용 개월 수(인당 15,000원 기준)	1년차 무료 이용 기간 중 해지 시 해당

【 위약금 산정 예시 】 ※ 20명 기준 / 인당 12,500원 기준

해지 시점	면제 도입비	브레인문해력무료이용 위약금	위약금 총액
3개월 사용 후	300만원	90만원(3×30만원)	390만원
6개월 사용 후	300만원	180만원(6×30만원)	480만원
9개월 사용 후	300만원	270만원(9×30만원)	570만원

- ②. 상계 채권이 을의 환불 청구액을 초과하는 경우, 을의 자발적 해지 시에는 초과분을 별도 청구하지 아니한다.
- ③. 을의 중대한 의무 위반으로 갑이 계약을 해지하는 경우, 상계 채권 초과분을 을에게 청구할 수 있다.

제14조 (계약 해지 사유)

- ①. 아래 각 호의 사유 발생 시 갑은 서면 통보 후 30일 이내에 계약을 해지할 수 있다.
- 가. 이용료 또는 추가 이용료 30일 이상 미납
 - 나. 갑의 콘텐츠를 무단 복제·변형·제3자 제공
 - 다. 제16조(경쟁 행위 및 콘텐츠 유용 금지) 위반
 - 라. 허위 정보 제공 또는 중대한 계약 위반
 - 마. 파산, 회생절차 개시 등 정상 운영 불가 상태
- ②. 계약 해지 시 을은 갑의 콘텐츠 관련 일체의 자료를 즉시 반환하거나 폐기하여야 한다.

제7장 브레인문해원 운영센터 전환

제15조 (전환 조건 및 혜택)

- ①. 을은 본 계약 기간 중 언제든지 브레인문해원 운영센터 계약으로 전환할 수 있다.
- ②. 전환 시 아래의 혜택을 부여한다.

전환 혜택	금액	비고
브랜드 사용료 50% 면제	5,000,000원 면제	운영센터 계약의 브랜드 사용료 전액 면제
도입비 면제	3,000,000원 면제	운영센터 계약의 도입비 전액 면제
잔여 이용료 공제	잔여분 전액	기납부 이용료 잔여분을 운영센터 이용료에서 공제

- ③. 전환 시 본 계약에 따른 제13조의 중도 해지 위약금은 면제한다.
- ④. 전환 시 본 콘텐츠 이용 계약은 전환 계약 체결일에 자동 종료된다.

제8장 을의 의무

제16조 (경쟁 행위 및 콘텐츠 유용 금지)

- ①. 을은 계약 기간 중 및 계약 종료 후 1년간 아래 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.
 가. 갑의 콘텐츠(브레인문해력·고래도서관 등)를 제3의 브랜드·프로그램에 직접 활용하거나 편입하는 행위
 나. 갑의 콘텐츠를 활용하여 독서·논술·토론·문해력 관련 유사 브랜드를 신규 설립·개설하는 행위
 다. 갑의 콘텐츠·교재·커리큘럼을 복제·모방하여 자체 프로그램을 제작하는 행위
 라. 갑의 콘텐츠 자료를 제3의 국어·문해력·독서 관련 브랜드 또는 사업자에게 제공·유출하는 행위
- ②. 본 조 위반이 확인된 경우 갑은 즉시 을의 콘텐츠 시스템 접근을 중단하고, 위반 1건당 금 10,000,000원의 손해배상을 청구할 수 있다.
- ③. 실손해액이 위반 1건당 금액을 초과하는 경우 초과분에 대한 추가 배상을 청구할 수 있다.
- ④. 본 조 위반이 의심되는 경우 갑은 위반 의심 사실을 서면으로 을에게 통보하며, 을은 통보 수령일로부터 14일 이내에 위반하지 않았음을 입증할 책임을 진다. 을이 이를 입증하지 못하는 경우 위반으로 간주한다.

제17조 (운영 및 비밀유지 의무)

- ①. 을은 갑의 콘텐츠를 계약에 명시된 학원 내에서만 사용하여야 한다. 외부 유출 및 제3자 제공은 제16조에 따른다.
- ②. 을은 갑의 콘텐츠·가격·운영 전략 등 영업 비밀을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.
- ③. 비밀유지 의무는 계약 종료 후 2년간 존속한다.
- ④. 본 조 위반 시 갑은 즉시 계약을 해지하고, 위반 1건당 금 5,000,000원의 위약벌을 청구할 수 있으며, 실손해액이 이를 초과하는 경우 초과분에 대한 추가 배상을 청구할 수 있다.

제9장 정책 변동 및 분쟁 해결

제18조 (정책 변동)

- ①. 이용료·구성·운영 조건 등 본 계약의 주요 조건은 갑의 정책에 따라 변경될 수 있다.
- ②. 변경 사항은 적용 예정일 30일 전까지 을에게 서면으로 통보한다.
- ③. 을이 변경 조건에 동의하지 않는 경우, 통보 수령일로부터 14일 이내에 갑에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다. 협의가 불성립된 경우 이의 제기일로부터 30일 후 계약을 종료할 수 있다.

제19조 (손해배상 및 분쟁 해결)

- ①. 을의 귀책으로 갑에게 손해가 발생한 경우 을은 이를 배상할 책임을 진다.
- ②. 본 계약 관련 분쟁은 갑·을 협의를 원칙으로 하며, 협의 불성립 시 갑의 주소지 관할 법원을 전속 관할 법원으로 한다.
- ③. 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석·이행된다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고 각자 서명·날인한 후 1부씩 보관한다.

공급사 (갑)

계약자 (을)

단단국어 (브레인문해원)	학원명 :
대표자 : (인)	서명 / 날인 : (인)
20 년 월 일	20 년 월 일